主題精選：土地重劃 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 抵費地與配餘地
發布日期: 2024-08-08
內文
政府辦理土地重劃及區段徵收後，公開標售之土地，於土地重劃為抵費地，於區段徵收為配餘
地。
• (一) 抵費地：土地重劃區內土地所有權人應行負擔之工程費用、重劃費用及貸款利息，由該
區土地所有權人按其土地受益比例共同負擔，並以其未建築土地折價抵付，此種土地稱為抵費
地（亦稱劃餘地）。因此，政府辦理土地重劃後所取得之抵費地，公開標售，以回收投入資
金。
• (二) 配餘地：區段徵收應給予之補償地價，改以規劃整理後可供建築之土地，按土地所有權
人應領補償地價比例折算抵付，此種土地稱為抵價地。因此，抵價地由原土地所有權人領回，
而非屬政府所有，無從公開標售。另，政府辦理區段徵收後之土地，除規劃為抵價地及公共設
施用地外，其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權（徵 §44I⑤），此種土地稱為配
餘地。因此，區段徵收後公開標售之土地為配餘地，而非抵價地。
總之，政府辦理土地重劃後標售｢抵費地｣，政府辦理區段徵收後標售｢配餘地｣，以回收投入資
金。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地重測與重劃之登記辦理方式
發布日期: 2019-08-22
內文
各位同學好
有關土地重劃確定及地籍圖重測確定，應如何辦理變更登記，分別規定於土地登記規則第91條
與92條，兩者辦理方式相似，予以整理如下列對照表，供同學比較與背誦：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
此外，雖然土地重劃變更登記，主要是重劃後視為
原有土地，進行一些地號與面積的變動，而他項權
利原則也會逕為轉載，而被放於標示變更章節。但
實際上，重劃也同時會辦理有關他項權利之塗銷、
抵押權重新設定等（詳土地法講義），所以當然也
涉及一些權利變更登記。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 聽證
發布日期: 2019-03-21
內文
何謂聽證？試述土地徵收、土地重劃及都市更新要求舉辦聽證之規定？
【解答】
• (一) 聽證之意義：舉行聽證應依行政程序法規定辦理。由行政機關首長或其指定人員為主持
人；主持人應本中立公正之立場，主持聽證。當事人於聽證時，得陳述意見，提出證據，並與
對方作言詞論辯。聽證應作成紀錄，主管機關應就全部陳述與調查事實及證據之結果，並斟酌
全部聽證紀錄，說明採納及不採納之理由，作成核定。
• (二) 相關規定：
1. 土地徵收：土地徵收條例第10條第3項規定：「特定農業區經行政院核定為重大建設須辦理
徵收者，若有爭議，應依行政程序法舉行聽證。」
2. 土地重劃：
3. 獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第27條第1項及第2項規定：「直轄市或縣(市)主管機關
受理申請核准實施市地重劃後，應檢送重劃計畫書草案，通知土地所有權人及已知之利害
關係人舉辦聽證，通知應於聽證期日十五日前為之，並於機關公告欄及網站公告，公告期
間自通知之日起，不得少於十五日。直轄市或縣(市)主管機關應以合議制方式審議第二十
五條第一項申請案件，並應以公開方式舉行聽證，斟酌全部聽證之結果，說明採納及不採
納之理由，作成准駁之決定。經審議符合規定者，應核准實施市地重劃，核准處分書應連
同重劃計畫書、聽證會紀錄及合議制審議紀錄，送達重劃範圍全體土地所有權人及已知之
利害關係人，並於機關公告欄及網站公告；不予核准實施市地重劃者，應敘明理由駁
回。」
4. 農村社區土地重劃條例第6條第1項規定：「直轄市或縣（市）主管機關依前條規定選定重
劃區後，先徵詢農村社區更新協進會之意見，辦理規劃，依規劃結果擬訂重劃計畫書、
圖，並邀集土地所有權人及有關人士等舉辦聽證會，修正重劃計畫書、圖，經徵得區內私
有土地所有權人過半數，而其所有土地面積超過區內私有土地總面積半數之同意，報經中
央主管機關核定後，於重劃區所在地鄉（鎮、市、區）公所之適當處所公告三十日；公告
期滿實施之。」

3. 都市更新：都市更新條例第33條第1項規定：「各
級主管機關依前條規定核定發布實施都市更新事業
計畫前，除有下列情形之一者外，應舉行聽證；各
級主管機關應斟酌聽證紀錄，並說明採納或不採納
之理由作成核定：一、於計畫核定前已無爭議。
二、依第四條第一項第二款或第三款以整建或維護
方式處理，經更新單元內全體土地及合法建築物所
有權人同意。三、符合第三十四條第二款或第三款
之情形。四、依第四十三條第一項但書後段以協議
合建或其他方式實施，經更新單元內全體土地及合
法建築物所有權人同意。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下